R.G. 40083/2021

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

- SEZIONE V CIVILE -

All'udienza del 20.6.2023, sono presenti per l'attrice l'Avvocato Edoardo D'Elia e l'Avvocato Michele Baldacci i quali esibiscono il verbale di mediazione con esito negativo, chiedendo di poterlo depositare, unitamente alla lettera di trasmissione dei verbali da parte dell'organismo di mediazione; precisano le conclusioni riportandosi agli atti di parte.

Per il convenuto è presente, in sostituzione dell'Avvocato Massimo Cirilli, l'Avvocata Raffaella Negrini la quale rileva la tardività dell'odierna produzione, in relazione alla fase del giudizio; nella denegate ipotesi in cui il giudice voglia acquisire i documenti oggi prodotti, chiede un temine per la disamina ed eventuali deduzioni sul unto.

Il Giudice,

rilevato che il verbale di mediazione oggi depositato è relativo ad una delibera diversa (13.1.2021) rispetto a quella impugnata (18.12.2019 o 26.4.2021), come si evince dalla citazione;

all'esito della discussione, si ritira in camera di consiglio e decide la causa come da separato provvedimento del quale dà lettura alle ore 15,21.

Il G.O.P. Simone Tablò

R.G. 40083/2021

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

Il Tribunale di Roma

- Sezione V civile -

in persona del Giudice Unico, G.O.P. Simone Tablò, nella causa civile R.G.A.C. 40083/2021, tra

la Sig.ra *Parte_1* il Sig. *Parte_2* e la Sig.ra *Parte_3* *[...]* (Avvocato Edoardo d'Elia ed Avvocato Michele Baldacci);

- attori -

ed il *Controparte_1*, in persona dell'amministratore *pro-tempore* (Avvocato Massimo Cirilli);

- convenuto -

ai sensi dell'art.281 *sexies* c.p.c., ha emesso e pubblicato, all'udienza del 20.6.2023, dando lettura del dispositivo e della presente motivazione – quali parti integranti del verbale di udienza – la seguente

SENTENZA

1. Va, anzitutto, dato atto dell'errore materiale nella citazione introduttiva, nella quale è stata indicata, quale delibera impugnata, quella – errata – del 18.12.2019, anziché quella – esatta – del 26.4.2021, come rappresentato da uno dei difensori degli attori.

Ciò porta ad escludere la riunione della presente causa a quella R.G. 16842/2021, attesa la diversità oggettiva delle due controversie, essendo state impugnate due delibere distinte in ciascun giudizio.

2. Premesso quanto sopra, all'udienza del 3.5.2022, questo giudicante ha rilevato – anche su impulso del convenuto – il mancato esperimento del procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità della domanda *ratione materiae*,

assegnando il termine per esperire detto procedimento e rinviando al 25.10.2022 per la verifica dell'avveramento della condizione di procedibilità.

In tale data, si è constatato che gli istanti non hanno provveduto ad esperire il procedimento di mediazione – quale condizione di procedibilità della domanda *ratione materiae* – così impedendo l'avveramento della condizione di procedibilità.

3. Va, inoltre, ribadito quanto rilevato all'udienza del 20.6.2023, nel corso della quale la difesa attorea ha provveduto a depositare un verbale di mediazione.

Dallo stesso, peraltro, si evince come la procedura di mediazione esperita si riferisca ad una delibera completamente diversa, precisamente, quella assunta in data 13.1.2021 e, pertanto, estranea all'oggetto del contendere.

4. Non risultando, dunque, esperito il procedimento di mediazione, con riferimento alla delibera impugnata, deve dichiararsi, ai sensi dell'art.5, commi 1 *bis* e 2 *bis*, del d. lgs. n.28/2010 l'improcedibilità della domanda proposta dagli attori.

5. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo a carico degli attori in solido tra loro ed in favore del difensore del convenuto, dichiaratosi antistatario.

P.Q.M.

il Giudice Unico, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:

- dichiara improcedibile l'impugnazione, proposta dalla Sig.ra *Parte_1* dal Sig. *Parte_2* e dalla Sig.ra *Parte_3*, avverso la delibera assunta dal *Controparte_1* in data 18.12.2019;
- condanna, infine, la Sig.ra *Parte_1* il Sig. *Parte_2* e la Sig.ra *Pt_1* *Parte_3* al pagamento, in solido tra loro ed in favore del difensore

del *Controparte_1* Avvocato Massimo Cirilli – dichiaratosi antistatario – delle spese del presente giudizio che si liquidano in euro 7.200,00.= per compensi, oltre spese forfettarie, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.

Sentenza esecutiva *ex lege*.

Roma, 20 giugno 2023

Il G.O.P. Simone Tablò